

1002946-31.2020.8.26.0323

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Valdir Marins Alves

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/12/2022

... pista da Marginal Tietê, conhecida via de intenso tráfego, quando acabou por ser abalroado novamente, agora por outro carro. Dinâmica apta a gerar grande abalo emocional. Indenização fixada em R\$ 15.000,00. Juros de mora. Matéria de ordem pública. Termo inicial alterado. Precedentes do STJ. Sucumbência redimensionada. Pretensão autônoma contra a Bioenergia improcedente. Honorários ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Epitácio Santiago, 99, Lorena - SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002946-31.2020.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002946-31.2020.8.26.0323

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Indenização por Dano Material

Requerente:

Washington Carlos Mariano

Requerido:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valdir Marins Alves

VISTOS.

Dispensado o relatório, a teor do artigo 38, caput, da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente à espécie, por força do disposto no artigo 27 da Lei n.º 12.153/09.

Fundamento e Decido.

Trata-se de demanda em que pretende a parte autora a indenização pelos danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trânsito havido em rodovia estadual.

Reconheço a legitimidade ativa "ad causam" do autor.

Com efeito, embora o veículo esteja registrado em nome da esposa do autor, estes são casados pelo regime da comunhão parcial de bens, desde 30/06/2006 (fl. 105). Ademais, era o autor o condutor do veículo quando do acidente, de modo que detém legitimidade ativa, ainda que na condição de detentor da posse do bem, em virtude do dever de guarda e conservação da coisa alheia.

Nesse sentido:

"Ostenta legitimidade ativa ad causam o motorista que se encontrava ao volante do veículo quando do evento e padeceu o prejuízo dele advindo, posto detentor da posse do veículo e responsável perante o proprietário. Precedente da Corte: AGA 556.138/RS, Primeira Turma, desta relatoria, DJ 05/04/2004". (STJ, AgRg no REsp 660447, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.6.2006).

"ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação de reparação de danos. Dinâmica do acidente e responsabilidade do réu que ficaram bem demonstradas. Legitimidade ativa da condutora. Autora que experimentou prejuízos com os danos ocorridos na motocicleta. Comprovação por meio de orçamentos. Reparação devida. Indenização arbitrada de acordo com o menor orçamento apresentado. Valor erroneamente fixado. Necessidade de adequação aos limites do pedido. Recurso desprovido, com observação". (TJSP; Apelação 1007089-60.2014.8.26.0004; Relator(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018)

"Acidente de trânsito. O condutor do veículo, ainda que não seja seu proprietário, ostenta legitimidade para propor ação de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito. O detentor da posse tem o dever de guarda e conservação da coisa móvel, podendo ser responsabilizado perante o proprietário, daí a sua legitimação. Recurso improvido." (TJSP; Apelação 0004532-18.2009.8.26.0320; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2014; Data de Registro: 07/05/2014)

No mérito, procedem em parte os pedidos.

A responsabilidade objetiva da Administração Pública vem estabelecida nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Uma vez demonstrada a conduta, o fato lesivo e o nexo de causalidade surge o dever de indenizar.

A doutrina diferencia a responsabilidade administrativa decorrente de atos comissivos previstos no art. 37, §6º, da CF/88, dos omissivos.

Em relação aos atos comissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva, a partir da constatação dos pressupostos conduta, dano e nexo de causalidade entre eles.

Para os casos de omissão administrativa, além desses pressupostos exige-se a existência, ou não, do dever legal de atuação pelo Estado (faute du service), sendo indispensável, nesse caso, a averiguação de uma omissão culposa.

Leciona Rui Stoco: "Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração.

(...) 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' (...). Cumpre acrescentar que a omissão traduz um non facere, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir.

Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse comportamento culposos deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público" (Tratado de Responsabilidade Civil, 9ª ed., RT, p. 567. 2013).

Ainda nessa seara, aponta-se como causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade, a força maior, culpa da vítima e culpa de terceiros.

Ademais, tratando-se de concessão de serviço público, a responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva, tal como se infere do disposto no art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 1º - O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse

direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

Nesse sentido:

Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo – Ação de Reparação de Danos Materiais – Acidente de veículo (colisão com animal na pista da Rodovia – Demanda proposta contra o DER-SP – Sentença de procedência – Recurso pelo DER-SP – Provimento parcial de rigor. 1. Responsabilidade objetiva das administradoras de rodovias nas hipóteses de acidentes envolvendo atropelamento de animais ou presença de óleo ou objetos no leito trafegável – Negligência na manutenção e conservação das condições para a adequada e segura utilização da rodovia, ônus que cabia à concessionária da Rodovia, no caso, o DER-SP na presente demanda – Ausência de prova de que o incidente tenha sido causado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Reconhecida a responsabilidade da concessionária pelo evento lesivo e o consequente dever de indenizar – Ônus este decorrente, inclusive, do exercício de sua atividade na forma do art. 927, parágrafo único do Código Civil e também arts. 6, X, e 22, do Código de Defesa do Consumidor – CDC que se aplica às concessionárias de serviço público – Precedentes da Corte e dos Tribunais Superiores. 2. Valor da indenização adequadamente arbitrado e sujeito à correção monetária e juros de mora na forma disciplinada nos Temas ns. 905 do C. STJ e 810 do C. STF – Observância, entretanto, da EC nº 113/2021 mas apenas desde sua vigência (09.12.2021) – Provimento parcial ao apelo do DER apenas neste ponto. 3. Honorários advocatícios de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1011402-72.2021.8.26.0019; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 01/12/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na pista de rolamento. Pretensão da seguradora de responsabilizar a responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Possibilidade. Ineficiência da requerida na fiscalização da estrada. Observância do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, art. 927, § único do Código Civil e art. 1º, § 3º, do Código de Trânsito Nacional. Nexos causal demonstrado. Precedentes. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Valor que deve ser mantido, pois demonstrado a que se refere e compatível com os danos descritos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000795-35.2021.8.26.0363; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 15/12/2022)

No caso dos autos, o boletim de ocorrência copiado às fls. 20/28 demonstra a ocorrência do acidente em razão da presença de animal na pista de rolamento. A rodovia está sob administração do DER, sendo certo que, ainda que a responsabilidade pela atuação dos animais seja do seu proprietário, isto não significa que pode o réu se eximir do seu dever de vigilância. A concessionária do serviço público tem o dever de conservar a estrada em boas condições para que os usuários não se deparem com obstáculos ou situações capazes de causar acidentes, como no caso dos autos, de modo que é certa a responsabilidade civil do réu na obrigação de ressarcimento pelos danos causados ao autor. Evidenciado, pois, o nexos causal entre o evento danoso e a conduta do réu, passa-se à análise dos danos patrimoniais alegados. O autor colacionou aos autos três orçamentos para conserto dos danos causados em seu automóvel (fls. 31/33). As peças e serviços constantes dos referidos orçamentos são compatíveis para reparação dos danos causados ao automóvel, conforme se verifica das fotografias de fl. 28.

Quanto ao valor da reparação, adota-se o de valor médio, qual seja, R\$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais).

No tocante aos juros e correção monetária, há necessidade de se observar a decisão proferida, em sede de Repercussão Geral pelo Plenário do STF [RE nº 870.947- SE, Tema 810, aos 20/09/2017], através da qual se estabeleceu que a atualização monetária será feita segundo o IPCA-E, a partir da data de emissão daquele orçamento (19/06/2020, fl. 31). Os juros de mora, por sua vez, na forma do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei Federal nº

11.960/2009, serão devidos da citação.

Porém, com a recente entrada em vigor da Emenda à Constituição Federal nº 113, de 08. 12.2021, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC ("Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente").

Improcede o pedido de indenização por danos morais.

Dano moral, segundo Carlos Roberto Gonçalves, "é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação." in Comentários ao Código Civil, Parte Especial, Do Direito das Obrigações, vol. 11, 1ª ed., 2003, Ed. Saraiva, pág. 339.

No tocante à prova do dano moral, necessário dizer que a ofensa se passa no íntimo da pessoa; impingir-lhe a responsabilidade de provar a dor, o sofrimento, a humilhação, seria, como afirma Sérgio Cavalieri Filho, "... ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais." in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., 2ª tiragem, 2006, Ed. Malheiros, pág. 108.

Ainda: "O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em contrário, pois se passa no interior da personalidade e existe 'in re ipsa'. Trata-se de presunção absoluta. Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu a morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em juízo que sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado com a não-inserção de seu nome no uso público da obra, e assim por diante." (Carlos Roberto Gonçalves, ob. cit., pág. 352).

Evidente que o condutor de um automóvel, em uma rodovia, ao atropelar um animal de grande porte, leva um tremendo susto.

No caso concreto, todavia, o acidente - felizmente - não causou lesão ao autor; as avarias no veículo foram de pequena monta, tanto que o animal sobreviveu, fugindo do local.

Assim, respeitado o sentimento do autor, tenho que o evento não foi capaz de lhe causar abalo a direito da personalidade, não passando de mero dissabor, não indenizável, portanto.

Improcede, por fim, o pedido de lucros cessantes.

O autor afirmou trabalhar com transporte de pessoas (uber) aos finais de semana, amargando, em razão da indisponibilidade do veículo acidentado, prejuízo.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves (Responsabilidade Civil, São Paulo: Saraiva, 8ª ed., p. 630-641): "Lucro cessante é a frustração de lucro. É a perda de um ganho esperado. No entender de Ficher, 'não basta, pois, a simples possibilidade de realização do lucro, mas também é indispensável a absoluta certeza de que este teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte no curso normal das coisas, e das circunstanciais especiais do caso concreto ' (A reparação dos danos no direito civil, p. 48)".

Assim, os lucros cessantes comportam ressarcimento quando comprovados, não bastando

a mera expectativa.

A alegação genérica de que existem lucros cessantes não é suficiente, sendo certo que o artigo 402 do CC não autoriza a condenação à indenização em decorrência de lucros cessantes hipotéticos: "Ao contrário, devem ser previsíveis já na celebração do contrato, ou seja, são indenizáveis os lucros que o contratante obteria com a execução direta do contrato, e não os que seriam obtidos em decorrência de fatores diversos ou indiretos aos efeitos do contrato" (STJ, REsp n. 440.500, 2ª Turma, j. 23-10-2007, rel. Min. João Otávio).

O autor não trouxe aos autos um documento sequer demonstrando que, efetivamente, exercia referida atividade.

Bastava, por exemplo, trazer um extrato de sua conta apontando pagamentos recebidos como uber.

Não o fez, de modo que deve arcar com as consequências da sua inércia.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE VEÍCULO. Dano moral e lucros cessantes. Os lucros cessantes precisam ser demonstrados nos autos, durante o processo de conhecimento, para justificar a reparação. Hipótese em que o polo ativo nada trouxe, mesmo após oportunidade para tanto. Dano moral in re ipsa, decorrente do evento. Abrupta colisão na traseira provocada por caminhão, a lançar o automóvel do autor para outra pista da Marginal Tietê, conhecida via de intenso tráfego, quando acabou por ser abalroado novamente, agora por outro carro. Dinâmica apta a gerar grande abalo emocional. Indenização fixada em R\$ 15.000,00. Juros de mora. Matéria de ordem pública. Termo inicial alterado. Precedentes do STJ. Sucumbência redimensionada. Pretensão autônoma contra a Bioenergia improcedente. Honorários majorados. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1000064-27.2020.8.26.0540; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022)

Daí, improcede o pedido, no ponto.

É o quanto basta.

Posto isso, JULGO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para, em consequência, CONDENAR o réu DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER a pagar ao autor WASHINGTON CARLOS MARIANO, a título de reparação pelos danos materiais, a importância de R\$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais), acrescida de juros e correção monetária como acima disposto.

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Nesta fase, não há condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95, c.c. o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

Na eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º. da Lei 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855 de 2015, sendo equivalente a 1% sobre o valor da causa, no mínimo de 5 UFESPs, acrescido de montante equivalente a 4% sobre o valor da condenação - Lei 15.855 de 02/07/2015, ou se não houve, do valor da causa, observando-se a quantia de, no mínimo, 5 UFESPs para cada uma dessas parcelas. Havendo pedido de gratuidade ainda não apreciado, deverá a parte que requereu o benefício comprovar a hipossuficiência, juntamente com as razões do recurso, acostando aos autos cópia da última Declaração do Imposto de Renda ou, em caso de dispensa de tal obrigação acessória, cópia dos três últimos holerites e extrato bancário dos últimos três meses, pena de deserção.

Transitada a presente em julgado, aguarde-se, por 30 dias, o início do Cumprimento de Sentença, observando-se que este deverá se dar na forma de Incidente, nos termos do Provimento CG nº 16/2016 e Comunicado CG nº 1789/2017.

Sem reexame necessário (art. 11 da Lei nº 12.153/09).

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Lorena, 31 de dezembro de 2022 (somente nesta data em razão do excessivo volume de serviço).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA